

1016840-92.2019.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LARISSA KRUGER VATZCO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 12ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... PRISÃO ILEGAL Suposto cometimento de crime de roubo tentado Prisão em flagrante Manutenção da prisão preventiva por sete meses e vinte dias Absolvição por falta de provas. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento Inexistência de irregularidade na prisão cautelar, executada na presença dos pressupostos legais autorizadores Persecução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

12ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1016840-92.2019.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1016840-92.2019.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Roberto Rodrigues Nogueira

Requerido:

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA KRUGER VATZCO

Vistos.

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por ROBERTO RODRIGUES NOGUEIRA em face de FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP e outro.

Em resumo, narra o autor ter permanecido injustamente preso por quatro meses pela suposta prática de tortura quando trabalhava como funcionário da Fundação Casa, tendo sido absolvido no processo criminal. Acrescenta ter sido instaurado processo administrativo contra si, culminando em injusta demissão. Defende haver responsabilidade civil do Estado pelo erro judiciário perpetrado e pelos prejuízos sofridos. Pede a condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Deferida a justiça gratuita ao autor (fls. 94).

Citada, a Fundação Casa ofereceu contestação (fls. 97/117). Preliminarmente, suscitou sua ilegitimidade passiva. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos autorais.

A Fazenda Estadual também contestou os pedidos iniciais (fls. 241/256), arguindo, em preliminar, a prescrição da pretensão. No mérito, defendeu a improcedência dos

pedidos.

Houve réplica (fls. 211/218; 271/276).

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas (fls. 227; 282; 283).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas distintas das já produzidas nestes autos.

Deflui dos autos que, entre janeiro e maio de 2005, o requerente permaneceu preso preventivamente por suposta prática do crime de tortura enquanto era funcionário da Fundação Casa, Unidade Uirapuru, em São Paulo - SP.

Foi oferecida denúncia e, em primeiro grau, o autor foi absolvido por insuficiência de provas de autoria (fls. 31/67), não havendo interposição de recurso por parte do Ministério Público (fls. 68).

Segundo o autor, a prisão foi injusta por ter sido decretada apenas com base no reconhecimento feito pelos menores infratores vítimas das agressões físicas e psicológicas praticadas por outros funcionários, pontuando que o reconhecimento teria sido feito com intuito de vingança. Ademais, teria sido injustamente demitido pela Fundação Casa, sendo que toda a situação lhe gerou transtornos de ordem psicológica e prejuízos materiais. Por isso, pretende ser indenizado pelo Estado pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem.

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Fundação Casa, pois, pela narrativa exposta na inicial, os danos sofridos pelo autor também teriam decorrido da demissão injusta imposta em procedimento administrativo instaurado pela requerida, sendo, portanto, parte legítima para responder aos pedidos indenizatórios.

Não obstante, em relação à Fundação Casa, de rigor se reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Em decorrência dos fatos narrados na inicial, o autor foi penalizado no âmbito administrativo com medida disciplinar de suspensão por 20 (vinte) dias (fls. 202/206; 150/197), e não com a pena de demissão, como alegado. A decisão administrativa que impôs ao autor aludida penalidade data de 11 de janeiro de 2006, enquanto esta ação foi ajuizada apenas em setembro de 2019, já tendo decorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

Já em relação à Fazenda Estadual, a tese de prescrição não prospera, pois, embora a prisão supostamente injusta do autor tenha ocorrido em 2005, o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública do Estado é a data do trânsito em julgado da sentença absolutória para a acusação. Como o trânsito em julgado data de 2017 e esta ação foi ajuizada em 2019, não resta configurada a prescrição contra o Estado.

De toda sorte, no mérito, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Para que surja a obrigação de indenizar, o dano deve decorrer de ato ilícito praticado pelo agente administrativo. Conquanto o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, traga a previsão de reparação por danos provocados por erro judiciário, consiste em dispositivo constitucional que, para que seja aplicável e concedida a indenização do âmbito cível, não depende de simples alegação de prejuízo. Necessária a comprovação do erro e do nexo de causalidade entre este e o efetivo prejuízo.

A esse respeito, ensina a doutrina: "Só o fato de a ação penal proposta pelo Estado (através do Ministério Público ou querelante) ter sido julgada improcedente não gera a obrigação de o Estado ou de quem propôs a ação indenizar o acusado. Apenas quando for comprovado o erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude do dominus litis é que se poderá falar em reparação" (RUI STOCCO in Tratado de Responsabilidade Civil, RT, 8ª ed., pág. 1195).

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/1988, assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O que se depreende do texto legal acima é que o legislador estabeleceu a responsabilidade objetiva para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos, determinando que estas são responsáveis por danos causados a terceiros por atos de seus servidores, sem necessidade de se provar a sua culpa. De outra banda, não se cuida, aqui, de adoção da teoria do risco integral, que obriga o Estado a indenizar sempre e em qualquer situação, tampouco se cogita da teoria da culpa administrativa, que leva em conta o binômio falta do serviço-culpa da administração.

Cuida-se, em realidade, de analisar a questão à luz da teoria do risco administrativo, segundo a qual surge a obrigação de indenização do dano causado pelos agentes do Estado pelo fato do só ato lesivo e injusto causado à vítima, mas, conforme já assinalado, condicionada à existência do nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, não há qualquer evidência de que as decisões proferidas na fase investigatória e no âmbito da ação criminal tenham sido ilegais, pois a prisão do requerente foi devidamente fundamentada na legislação vigente e no reconhecimento de vítimas, razão pela qual não há falar em erro judicial em razão da posterior absolvição, afinal, o juízo de cognição exauriente é naturalmente diferente do juízo de cognição sumária.

Não há tampouco notícias de decisão judicial que não tenha sido devidamente fundamentada ou que tenha atentado contra o contraditório e a ampla defesa, sem observância das normas processuais específicas, devendo se admitir que o decreto de prisão foi realizado em exercício regular da atividade jurisdicional e dentro dos limites da legalidade.

Especificamente sobre o tema da responsabilidade civil referente aos atos judiciais, ganha relevo o que ensina YUSSEF SAID CAHALI:

"Doutrina e jurisprudência se fixam no sentido da não responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais, salvo disposição legal expressa, em função dos seguintes princípios: 1) a responsabilidade civil do Estado disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição de 1988 (e de similar disposição das Constituições anteriores) não compreende os danos resultantes da atividade judiciária, não se qualificando o juiz como funcionário ou agente do Estado; o Judiciário é um Poder que se exerce na prestação jurisdicional; 2) a sentença é um ato de soberania, nas mesmas condições em que o é o provimento emanado do Poder Legislativo; 3) a independência do magistrado não permite que esteja ele exposto ao constrangimento de decidir em desacordo com a sua consciência, sob pena de ser demandado por esta ou aquela parte; 4) os efeitos da coisa julgada induzem a presunção de justiça da sentença; 5) eventuais erros do juiz no desempenho de sua atividade somente podem ser levados à conta da falibilidade humana, restando sua responsabilidade apenas em casos de dolo ou fraude" (Responsabilidade Civil do Estado", RT, 3ª edição, p. 482 e 502).

A respeito do tema, oportuna a leitura de pacífico entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Posterior absolvição. Não demonstrado excesso na ação policial ou erro judiciário. Ausente responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido (Apelação Cível 1049797-81.2017.8.26.0114 ; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; j. :24/07/2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão. Não configurada a hipótese de erro judiciário. Legitimidade da atuação estatal. Indícios suficientes para a prisão em flagrante/preventiva. Posterior absolvição por insuficiência de provas que não macula a prisão de irregularidade, se, à época, presentes seus requisitos. Exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos que consubstancia excludente da

responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido. (AC n. 0055249-65.2012.8.26.0114; Relator (a): Des. Oscild de Lima Júnior - j. 28.07.15).

APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPOSTA PRISÃO ILEGAL Suposto cometimento de crime de roubo tentado Prisão em flagrante Manutenção da prisão preventiva por sete meses e vinte dias Absolvição por falta de provas. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento Inexistência de irregularidade na prisão cautelar, executada na presença dos pressupostos legais autorizadores Persecução penal legitimamente procedida, fundada em atos devidamente fundamentados e realizados nos estritos limites legais Responsabilidade civil do Estado Inocorrência Absolvição não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado, que permite que haja prisão e persecução penal nos casos estipulados em lei Precedentes Não comprovação de erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude dos agentes públicos Ausência de excesso de prazo da prisão Processo tramitou regularmente, dentro da celeridade possível Constrangimento ilegal não caracterizado Sentença de improcedência mantida Recurso improvido. (Apelação Cível 1009860-33.2014.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; j. 27/02/2018).

Ainda, vale transcrever o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição" (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/4/12).

Destarte, não se pode falar em ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto, sendo indevida a indenização pleiteada. A posterior absolvição não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado, uma vez que há previsão legal, em casos específicos, para que haja prisão e persecução penal, sob pena de se invalidar qualquer processo investigatório, o que é contrário ao interesse público e ao poder inerente do próprio Estado.

Inclusive, deve-se frisar que o requerente foi absolvido por falta de provas e não por estar provado que não concorreu para a infração penal.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Roberto Rodrigues Nogueira, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição quinquenal em relação à corrê Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa - SP; e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitando a pretensão indenizatória em relação à Fazenda do Estado de São Paulo.

Ante a improcedência da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% do valor dado à causa (art. 85, §3º, I, do CPC).

A exigibilidade dos valores fica suspensa ante a gratuidade judiciária deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Não há reexame necessário.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões, mediante ato ordinatório. Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação.

Decorrido o prazo de 30 dias do trânsito em julgado e na omissão do vencedor da demanda em ajuizar o cumprimento, providencie-se o arquivamento da ação de conhecimento, com o lançamento da movimentação "Cód. 61614 - Arquivado Provisoriamente", para aguardar provocação em arquivo. Apresentado o cumprimento, arquivem-se os autos com o lançamento da movimentação "Cód. 61615 - Arquivado Definitivamente".

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA